

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 41/DCRUO**del 7 Febbraio 2020****"Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro"**

La presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo aggiorna e sostituisce la DdG n.242 AD del 24 novembre 2017, come riportato nell'allegato che ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti.

Nella regolamentazione delle attività la procedura è stata elaborata tenendo conto anche dei potenziali rischi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte dalla procedura il costante monitoraggio della procedura stessa al fine di:

- garantirne sempre la corretta applicazione;
- segnalare alla struttura ORGANIZZAZIONE E PROCESSI, in ambito Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, eventuali necessità di modifiche/integrazioni.

La procedura è stata elaborata anche ai fini di prevenzione della corruzione e dei rischi – reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte dalla procedura il costante monitoraggio della procedura stessa al fine di garantirne sempre la corretta applicazione segnalando casi di inosservanza alle strutture aziendali competenti o all'Organismo di Vigilanza aziendale.

Le Società del Gruppo sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia nel rispetto dell'autonomia e indipendenza e assetto organizzativo di ciascuna Società.

Ciascuna Società, inoltre, garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

FIRMATO

Riccardo Pozzi

Procedura per la gestione del contenzioso in materia Legale Lavoro

N° REV.	DATA	TAVOLA DELLA REVISIONE
01	DdG n.242 AD del 24/11/2017	Seconda emissione
02	CO/G n. 41/DCRUO del 07/02/2020	Terza emissione

Allegato alla CO/G n. 41/DCRUO del 7Febbraio 2020 PROCEDURA Per la Gestione del Contenzioso in Materia Legale Lavoro	
REV.02	Pagina 3

INDICE

Procedura per la gestione del contenzioso in materia Legale lavoro.....	4
Obiettivi.....	4
Oggetto.....	4
Funzioni Aziendali coinvolte.....	4
Società del Gruppo coinvolte.....	4
Soggetti terzi coinvolti.....	4
Fasi.....	4
FASE A-Aggiornamento Albo degli Avvocati e Consulenti Legali Fiduciari....	5
FASE B-Gestione del Contenzioso Legale Lavoro.....	6
FASE B.1-Ricevimento Atto Giudiziario (causa passiva).....	7
FASE B.2-Proposizione di Domanda Giudiziale (causa attiva).....	9
FASE B.3-Attribuzione Incarico.....	10
FASE B.4-Gestione del Contenzioso attivo e passivo.....	12
FASE C-Liquidazione Onorari.....	15
FASE C.1-Liquidazione Onorari a Legali Esterni.....	15
FASE C.2-Liquidazione Onorari Presidenti Collegi Conciliazione e Arbitrato Interni e Consulenti Tecnici di Ufficio nominati dal Giudice.....	16
FASE D-ESECUZIONE.....	17
FASE E-RECUPERI.....	18
FASE E.1-Recuperi (Istruttoria).....	18
FASE E.2-Recuperi (Azione di recupero e conferimento incarico).....	18
FASE F-Monitoraggio Consistenza Contenzioso e Reportistica.....	20

PROCEDURA	<i>Procedura per la gestione del contenzioso in materia Legale lavoro</i>
<i>OBIETTIVI</i>	Obiettivo della procedura è la definizione dei Ruoli e responsabilità nonché delle modalità operative per assicurare il corretto svolgimento dell'intero processo di gestione del contenzioso del lavoro, coerentemente con le necessità aziendali.
<i>OGGETTO</i>	Sono oggetto della procedura le attività relative a: • la richiesta di inserimento/cancellazione dei Legali laburisti nell'Albo degli Avvocati e dei Consulenti Legali e Fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; • la gestione del contenzioso del lavoro; • la liquidazione degli onorari; • le esecuzioni; • i recuperi; • il monitoraggio e la reportistica.
<i>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</i>	All'interno della presente procedura risultano coinvolte le seguenti figure aziendali: – Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS S.p.A. (DCRUO) – Responsabile Legale Lavoro (LL) in ambito DCRUO – Legal Advisor in ambito LL – General Counsel, Affari Societari e Compliance di FS S.p.A. (GCASC) – Nucleo notifiche (c/o Ferservizi) – Funzione Amministrazione, Finanza e Bilancio (c/o Ferservizi) – Rappresentanti aziendali nominati dal Responsabile Legale Lavoro – Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro – Strutture RUO di FS S.p.A. e delle Società del Gruppo che abbiano rilasciato procura institoria al Resp. Legale Lavoro
<i>SOCIETA' DEL GRUPPO COINVOLTE</i>	a) <u>Per le procedure di gestione dell'albo degli avvocati e consulenti fiduciari:</u> - FS S.p.A. b) <u>Per la procedura di gestione del contenzioso legale del lavoro:</u> - FS SpA e le Società del Gruppo che abbiano rilasciato procura institoria al Responsabile Legale Lavoro.
<i>SOGGETTI TERZI COINVOLTI</i>	- Autorità giudiziarie ed Uffici giudiziari - Ispettorato Territoriale del Lavoro ed altri organismi di conciliazione (Unindustria, Commissioni di Certificazione, etc.) - Avvocati esterni - Consulenti tecnici di ufficio - Presidenti Collegi di Conciliazione e Arbitrato interni
<i>FASI</i>	A. AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI E CONSULENTI LEGALI E FISCALI DEL GRUPPO FS B. GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE LAVORO C. LIQUIDAZIONE ONORARI D. ESECUZIONE E. RECUPERI F. MONITORAGGIO CONSISTENZA CONTENZIOSO E REPORTISTICA

FASE A	AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI E CONSULENTI LEGALI FIDUCIARI
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Generale Counsel, Affari Societari e Compliance
INPUT	Richiesta inserimento nominativi degli avvocati/consulenti legali con specializzazione Lavoro da parte degli stessi professionisti o da parte della struttura Legale Lavoro a FS S.p.A.
OUTPUT	Richiesta scritta dal Responsabile Legale Lavoro al General Counsel, Affari Societari e Compliance per l'aggiornamento dell'Albo
CONTROLLI CHIAVE	• Verifica della richiesta da parte del Responsabile Legale Lavoro • Condivisione dell'esito della verifica da parte del Responsabile Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.
DESCRIZIONE	L'inserimento di nuovi avvocati con specializzazione lavoro nell'albo degli Avvocati fiduciari e consulenti legali del Gruppo Ferrovie dello Stato (di seguito Albo) può avvenire per: 1) Autocandidatura del professionista; 2) Indicazione della struttura Legale Lavoro di FS S.p.A. Nel caso 1) la richiesta può pervenire direttamente dal professionista al Responsabile Legale Lavoro o al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione o al Responsabile Generale Counsel, Affari Societari e Compliance che le trasmette per competenza al Responsabile Legale Lavoro. Le richieste vengono protocollate dal personale di supporto della DCRUO o della struttura Legale Lavoro. Il Responsabile Legale Lavoro esamina le richieste con particolare riferimento al curriculum vitae del professionista ed al livello professionale e contenuto delle dichiarazioni rese in tema di conflitto di interessi e assenza di correlazione. A seguito dell'esame effettuato il Responsabile Legale Lavoro formula il proprio parere positivo/negativo e la trasmette al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione per le proprie valutazioni ed autorizzazione. Nel caso di parere positivo del Responsabile Legale Lavoro e di assenso da parte del Direttore DCRUO, il Responsabile Legale Lavoro richiede per iscritto al Responsabile General Counsel, Affari Societari e Compliance l'inserimento del professionista nell'Albo. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo, non vengono fatte comunicazioni alla General Counsel, Affari Societari e Compliance. Qualora vengano a determinarsi le condizioni per cancellare un professionista dall'albo (es. su richiesta del professionista; per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione: ad es. conflitto di interessi con Società del Gruppo FS, onorabilità, incompatibilità, la perdita di titolo abilitativo, etc; per una valutazione negativa sulla diligenza, deontologia, professionalità del professionista espressa e motivata da parte del Responsabile Legale Lavoro), il Responsabile Legale Lavoro sottopone la richiesta motivata per iscritto al Direttore DCRUO che, ove condivide l'esigenza, rilascia il proprio assenso scritto. Il Responsabile Legale Lavoro richiede formalmente quindi la cancellazione al Responsabile General Counsel, Affari Societari e Compliance per gli adempimenti di competenza.

Allegato alla CO/G n. 41/DCRUO del 7 Febbraio 2020	
Procedura Per la Gestione del Contenzioso in Materia Legale Lavoro	
REV.02	Pagina 6

FASE B	GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE LAVORO
---------------	---

Premessa

La S.O. Legale Lavoro gestisce il contenzioso giuslavoristico relativo a FS SpA e alle Società del Gruppo che abbiano conferito procura institoria al Responsabile Legale Lavoro (di seguito per entrambe si fa riferimento al termine “Società del Gruppo”) , attraverso le strutture organizzative Legal Advisor (Legal Advisor Area Nord, Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi, Legal Advisor Area Sud, Legal Advisor Procedure Speciali), il personale di Staff che riporta direttamente al Responsabile Legale Lavoro. La competenza è territoriale e/o per materia nei termini che seguono:

Competenza territoriale:

- Legal Advisor Area Nord: competenza territoriale per le sedi giudiziarie di Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia Romagna.
- Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi: competenza territoriale per le sedi giudiziarie di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna.
- Legal Advisor Area Sud: competenza territoriale per le sedi giudiziarie di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Competenza per materia:

- Legal Advisor Procedure Speciali: Licenziamenti, Amianto, procedure d’urgenza (art. 28, art.700 ecc.), Navigazione, Foro di Messina, questioni di particolare rilevanza formalmente individuate dal Responsabile Legale Lavoro.
- Personale di Staff della S.O. Legale Lavoro: Cassazione, Consiglio di Stato e Sezione Centrale della Corte dei Conti.
- Personale di Staff della S.O. Legale Lavoro: attività propedeutiche o comunque connesse alla gestione del contenzioso.

Per l'espletamento, ex art. 410 o 420 c.p.c., della rappresentanza in udienza o del tentativo facoltativo di conciliazione, il Responsabile Legale Lavoro, nella qualità di institore conferisce procura, su indicazione della Società a:

- a) a dipendenti indicati dalla Società stessa;
- b) a dipendenti della S.O. Legale Lavoro.

FASE B.1	Ricevimento Atto Giudiziario (causa passiva)
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	• Responsabile Legale Lavoro • Legal Advisor • Ferservizi SpA (Nucleo Notifiche) • Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro • Società del Gruppo interessate.
INPUT	Acquisizione ricorso notificato alle Società del Gruppo mediante consegna da parte di Ferservizi – Nucleo Notifiche – al personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro oppure tramite mail box istituita e/o struttura Legale Lavoro se i ricorsi sono notificati via PEC alle Società.
OUTPUT	Invio copia del ricorso alle strutture delle Società del Gruppo competenti ad elaborare il rapporto informativo. Invio al competente Legal Advisor dell'originale del ricorso.
CONTROLLI CHIAVE	• Verifica della regolarità della notifica, verifica della data di udienza, individuazione della Società convenuta e delle pretese avanzate dal lavoratore a cura del Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro. • Ricerca della struttura di appartenenza del ricorrente (se dipendente o ex dipendente), nonché di eventuali “precedenti” attraverso il sistema informatico di supporto “Teleforum” (si intende per “precedenti” i ricorsi promossi dal medesimo lavoratore ed aventi richieste identiche, ovvero di analogo tenore e/o ad esse collegate), inserimento del ricorso sul sistema informatico “Teleforum” da parte del Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro.
DESCRIZIONE	a) RICEVIMENTO RICORSO TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO/ SERVIZIO POSTALE 1. I ricorsi sono notificati presso la sede legale della Società, tramite Ufficiale Giudiziario o servizio postale. 2. La consegna avviene presso il Nucleo Notifiche di Ferservizi che provvede ad inoltrarli al Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro. 3. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro legge i ricorsi ed individua la materia oggetto del contenzioso, nonché la competenza territoriale/per materia tra i Legal Advisor e il Personale di Staff competente per la Cassazione e implementa il sistema di informatico “Teleforum” mediante l’inserimento di tutte le informazioni richieste dal sistema stesso e ricerca sul sistema informatico RUN l’impianto di appartenenza del ricorrente (se dipendente o ex dipendente), nonché verifica la sussistenza di eventuali “precedenti”, al fine di escludere che siano presenti sul territorio – presso altre sedi giudiziarie – ricorsi aventi ad oggetto una medesima domanda da parte di uno stesso ricorrente. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro invia l’atto anche alla competente struttura amministrativa di Ferservizi per la relativa valorizzazione del contenzioso tramite il sistema dedicato e per il relativo inserimento sul sistema informatico “Teleforum”. A seguito di tale valorizzazione, ovvero nei casi in cui il ricorso non è valorizzato, ciascun Legal Advisor competente riceve tramite il sistema

informatico “Teleforum” la richiesta di accettazione del ricorso a lui assegnato.

Dopo aver accettato la citata richiesta, il Legal Advisor competente determina, sulla base dei criteri di possibile/probabile soccombenza (anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali sulla tematica), la percentuale di soccombenza ai fini della quantificazione dell'importo da inserire nel Fondo Rischi. La percentuale di soccombenza deve essere inserita dal Legal Advisor nel sistema informatico “Teleforum”.

4. Contemporaneamente all'invio del ricorso al Legal Advisor, il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro invia una copia del ricorso alla Società datrice di lavoro del ricorrente affinché siano fornite al competente Legal Advisor le informazioni necessarie e la documentazione di supporto per la difesa in giudizio.

5. L'originale del ricorso, con la procura *ad litem* debitamente firmata dal Responsabile Legale Lavoro, viene inoltrata dal Personale di Staff del Responsabile Legale al competente Legal Advisor il quale provvede ad inoltrare al Legale esterno a, cui è affidato il patrocinio della causa, l'originale del ricorso con la relativa procura *ad litem*, nonché un rapporto informativo con le linee difensive elaborato in raccordo con la Società coinvolta.

b) RICEVIMENTO RICORSO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PROCESSO CIVILE TELEMATICO)

1. I ricorsi sono notificati alle Società tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC inserito nei pubblici registri.

2. Le Società, quando si tratta di atti giudiziari giuslavoristici, provvedono ad inoltrare l'atto pervenuto via PEC alla mail box istituita presso la S.O. Legale Lavoro.

3. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro esamina il ricorso, sulla base delle indicazioni ricevute circa la materia oggetto del contenzioso, nonché la competenza territoriale/per materia - assegna il ricorso al Legal Advisor competente attraverso il sistema informatico “Teleforum” inserendo tutte le informazioni richieste dal sistema stesso e ricerca sul sistema informatico RUN l'impianto di appartenenza del ricorrente (se dipendente o ex dipendente) nonché verifica la sussistenza di eventuali precedenti, al fine di escludere che siano presenti sul territorio – presso altre sedi giudiziarie – ricorsi aventi ad oggetto una medesima domanda da parte di uno stesso ricorrente. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro invia l'atto anche alla competente struttura amministrativa di Ferservizi per la relativa valorizzazione del contenzioso attraverso il sistema informatico dedicato e per il relativo inserimento sul sistema informatico “Teleforum”. A seguito di tale valorizzazione, ovvero nei casi in cui il ricorso non è valorizzato, ciascun Legal Advisor competente riceve tramite il sistema informatico “Teleforum” la richiesta di accettazione del ricorso a lui assegnato. Dopo aver accettato la citata richiesta, il Legal Advisor competente determina, sulla base dei criteri di possibile/probabile soccombenza (anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali sulla tematica) la

	percentuale di soccombenza ai fini della quantificazione dell'importo da inserire nel Fondo Rischi. La percentuale di soccombenza deve essere inserita dal Legal Advisor nel sistema informatico "Teleforum". 4. Contemporaneamente all'invio del ricorso al Legal Advisor competente, il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro invia una copia del ricorso alla Società datrice di lavoro del ricorrente affinché siano fornite al competente Legal Advisor le informazioni necessarie e la documentazione di supporto per la difesa in giudizio. 5. Il Legal Advisor competente provvede ad inviare al Legale esterno a cui è affidato il patrocinio della causa il ricorso stesso e la procura <i>ad litem</i> sottoscritta dal Responsabile del Legale Lavoro, ivi incluso il rapporto informativo con le linee difensive elaborato dallo stesso in raccordo con la Società coinvolta.
--	---

FASE B.2	<i>Proposizione di Domanda Giudiziale (causa attiva)</i>
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Società del Gruppo interessata
INPUT	Segnalazione da parte di una Società del Gruppo ovvero da parte del Legal Advisor in ordine alla sussistenza delle condizioni per agire giudizialmente nei confronti di dipendenti/ex dipendenti.
OUTPUT	Parere positivo/ negativo da parte del Responsabile Legale lavoro circa la sussistenza dei presupposti di avvio di una azione giudiziaria.
CONTROLLI CHIAVE	Attività istruttoria da parte del Legal Advisor competente con la collaborazione delle Società interessate – finalizzata a verificare le condizioni per l'avvio di un'azione giudiziaria. Parere positivo/ negativo del Responsabile Legale Lavoro.
DESCRIZIONE	La segnalazione e/o la richiesta di attivazione relativa ad una questione da cui può scaturire un contenzioso giuslavoristico nei confronti di dipendenti/ex dipendenti perviene per iscritto al Responsabile Legale Lavoro dalle strutture RUO di Società ovvero dal Legal Advisor competente. A seguito di una attività istruttoria, curata dal Legal Advisor competente in raccordo con la Società coinvolta, il Responsabile Legale Lavoro valuta la sussistenza delle condizioni per promuovere un'azione giudiziale.

Fase B.3

ATTRIBUZIONE INCARICO

Premessa

La S.O. Legale Lavoro nella gestione del contenzioso giuslavoristico relativo a FS S.p.A. e alle Società del Gruppo che abbiano conferito procura institoria al Responsabile, opera ricorrendo al patrocinio di Legali interni iscritti nell'apposito "elenco speciale avvocati dipendenti di Enti Pubblici" di cui all'art. 23 legge professionale forense (l. 247/2012), ovvero mediante l'affidamento a Legali esterni inseriti nell'albo degli Avvocati e dei Consulenti Fiduciari del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; si precisa che nel Gruppo è ammesso solo il ricorso ad avvocati/consulenti inseriti nell'Albo degli Avvocati fiduciari e dei Consulenti Legali del Gruppo. Le formalità di scelta e di conferimento ad un Legale esterno dell'incarico di rappresentare e difendere in giudizio FS S.p.A. e le Società del Gruppo FS Italiane che hanno conferito procura institoria al Responsabile Legale Lavoro sono effettuate in conformità al quadro regolatorio e normativo vigente, tenendo conto che è consentito operare con l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio, qualora l'importo pattuito (comprensivo delle spese generali) lo consenta ai sensi del Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo FS. Gli incarichi di importo sopra definito possono essere affidati a professionisti non iscritti in Albo sulla base di circostanze puntuali quali, ad esempio, la particolare specializzazione nella materia oggetto del giudizio e la rilevanza dello stesso, riportata in apposita motivazione scritta. La motivazione può anche basarsi su ragioni di urgenza tali da compromettere la regolare costituzione in giudizio ovvero dalla necessità di garantire la continuità della difesa, laddove si verificano eventi tali da interrompere il rapporto di mandato (decesso, rinuncia, ecc.). In tal caso, la nomina di un avvocato non iscritto in Albo è assunta dal Responsabile Legale Lavoro, previa autorizzazione del Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione. La procedura per l'attribuzione degli incarichi è la seguente.

FASE B .3a	NOMINA LEGALE ESTERNO
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor
INPUT	Ricevimento ricorso ovvero proposizione dell'azione giudiziaria
OUTPUT	Conferimento incarico a Legale esterno iscritto all'Albo
CONTROLLI CHIAVE	• Verifica della necessità di affidamento a un legale esterno rispetto ai profili qualitativi dell'attività oggetto dell'incarico da parte del Legal Advisor/ Responsabile Legale Lavoro • Verifica presenza nell'Albo del nominativo del Legale da parte del Legal Advisor • Rispetto dei limiti di importo degli emolumenti attraverso la predeterminazione degli stessi nella lettera d'incarico da parte dei Legal Advisor/ Responsabile Lavoro.
DESCRIZIONE	Il Responsabile Legale Lavoro o il Legal Advisor competente, nei casi di effettiva necessità di affidamento rispetto ai profili qualitativi dell'attività oggetto dell'incarico, provvedono ad individuare il Legale fiduciario esterno inserito nell'Albo al quale conferire e formalizzare l'incarico. La scelta del professionista si basa sulla competenza curriculare e sul criterio dell'esperienza professionale maturata nella specifica materia oggetto della causa, tenuto conto anche della domiciliazione dello stesso rispetto all'organo giudicante, nonché, laddove possibile, applicando il criterio della rotazione.

	Per contenziosi di particolare rilevanza economica e/o strategica, prevale il criterio dell'esperienza professionale maturata nella specifica materia oggetto di causa. Nel conferimento incarico, vengono esplicitati gli importi spettanti al professionista che non possono superare, nel massimo, gli importi minimi fissati nel vigente Decreto Ministero di Grazia e Giustizia. Nel conferimento incarico viene altresì fatta esplicita menzione del Codice Etico del Gruppo FS italiane, nonché dell'assenza di conflitti d'interesse, nonché degli obblighi in tema di sicurezza informatica. Il legale è tenuto a restituire la lettera d'incarico sottoscritta per integrale accettazione. Il nominativo del Legale esterno e gli importi di spesa determinati sono inseriti nel sistema informatico "Teleforum" all'atto del conferimento dell'incarico a cura del Legal Advisor competente. Qualora si tratti di recupero crediti di spese legali nei confronti di avvocati distrattari di controparte ai fini della proposizione del giudizio in sede civile, il Legal Advisor Area Centro e Procedure Recupero acquisisce la relativa procura <i>ad litem</i> a firma del Responsabile della struttura legale della Società creditrice.
--	--

FASE B.3b	AFFIDAMENTO INTERNO
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor
INPUT	Ricevimento ricorso ovvero proposizione dell'azione giudiziaria
OUTPUT	Affidamento incarico a Legali interni
CONTROLLI CHIAVE	Verifica da parte del Legal Advisor/Responsabile Legale Lavoro della idonea competenza qualitativa del Legale interno per l'affidamento del patrocinio della causa
DESCRIZIONE	Il Legal Advisor o il Responsabile Legale Lavoro, ricevuto il ricorso, affida lo stesso al Legale interno e provvede all'inserimento del nominativo sul sistema informatico "Teleforum". La nomina avviene previa verifica da parte del Legal Advisor/Responsabile Legale Lavoro della idonea competenza qualitativa del Legale interno per l'affidamento del patrocinio della causa.

Allegato alla CO/G n. 41/DCRUO del 7 Febbraio 2020 Procedura Per la Gestione del Contenzioso in Materia Legale Lavoro	
REV.02	Pagina 12

FASE B.4	GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO
FASE B.4a	Gestione Contenzioso passivo
UNITA' ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Società del Gruppo coinvolte Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro competente per la Cassazione
INPUT	Richiesta da parte del Legale Lavoro del rapporto informativo alle Società del Gruppo coinvolte
OUTPUT	Invio al Legale incaricato: - dell'originale atto giudiziario; - della procura <i>ad litem</i>; - della memoria sui fatti di causa e dei documenti di supporto.
CONTROLLI CHIAVE	• Analisi dell'atto da parte del Legal Advisor. • Valutazione da parte del Legal Advisor della possibile serialità del contenzioso. • Valutazione da parte del Responsabile Legale lavoro – nel caso di possibile serialità del contenzioso – di un coinvolgimento delle strutture RUO di Società, potenzialmente interessate per condividere azioni gestionali di contrasto all'insorgere di un fenomeno di contenzioso seriale.

FASE B.4a	Gestione Contenzioso passivo
DESCRIZIONE FASE B.4a	Il Legal Advisor d'intesa con il Responsabile del Legale Lavoro: 1. Ricevuto il ricorso ed il rapporto informativo da parte della Società convenuta, lo analizza e – sulla base di valutazioni di carattere tecnico-giuridico, di precedenti giurisprudenziali, di casi analoghi e delle informazioni ricevute dalla Società – elabora una memoria che provvede ad inoltrare al Legale esterno a cui è affidato il patrocinio della causa e con il quale condividerà la strategia difensiva da seguire in ogni stato e grado del giudizio. Al Legale esterno è inoltre inviato il ricorso con la relativa procura <i>ad litem</i>. - Nel caso in cui la causa venga affidata ad un Legale interno questi, in raccordo con il Legal Advisor/Responsabile Legale Lavoro individuerà la strategia difensiva da seguire in ogni stato e grado del giudizio e redigerà la memoria di costituzione in giudizio, sulla base di valutazioni di carattere tecnico- giuridico, di precedenti giurisprudenziali, di casi analoghi e delle informazioni ricevute dalla Società. 2. Condivide con il rappresentante aziendale individuato dalla Società la linea di comportamento che dovrà essere adottata in udienza. 3. Segue tutto l'iter processuale sino all'esito del giudizio di primo grado. 4. Emesso il dispositivo, comunica l'esito alla Società e, laddove ritenga di procedere con l'esecuzione, fornisce indicazioni alla stessa per consentire i conseguenti adempimenti di competenza. 5. Ricevuta la sentenza di 1° grado/ ordinanza sfavorevole, valuta d'intesa con la Società, se proporre la relativa impugnazione. 6. Nel caso di esito positivo del giudizio di primo grado, riceve gli eventuali atti di impugnazione notificati al procuratore costituito o alla Società, provvedendo a trasmettergli la lettera d'incarico per la difesa in giudizio. Tenuto conto che il Responsabile Legale Lavoro ha la competenza esclusiva della gestione dei ricorsi per Cassazione, il Legal Advisor competente, emessa la sentenza sfavorevole unitamente ad un proprio parere, circa l'opportunità di ricorrere o di prestare acquiescenza alla pronuncia di II° grado, trasmette tutta la documentazione al Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro competente per la Cassazione in tempo utile per la proposizione del ricorso o la costituzione in giudizio.

Fase B.4b	Gestione contenzioso attivo
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor FS SpA ovvero Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Richiesta informazioni e documentazione di supporto alle Società del Gruppo coinvolte da parte del Legal Advisor/Responsabile Legale Lavoro
OUTPUT	Invio al Legale incaricato: - procura <i>ad litem</i> - memoria sui fatti di causa e documenti di supporto necessari per la redazione dell'atto giudiziario
CONTROLLI CHIAVE	• Attività istruttoria compiuta dal Legal Advisor • Individuazione della strategia difensiva da parte dei competenti Legal Advisor ovvero da parte del Responsabile Legale Lavoro nei casi di vertenze di particolare rilevanza.
DESCRIZIONE FASE B.4b	Gestione contenzioso attivo A seguito della decisione di intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti di un dipendente/ex dipendente, le competenti strutture aziendali coinvolte redigono il rapporto informativo allegando i documenti di supporto e lo inoltrano in tempo utile al Legal Advisor competente. Questi – sulla base di valutazioni di carattere tecnico-giuridico, di precedenti giurisprudenziali, di casi analoghi e delle informazioni ricevute dalla Società – elabora una memoria che provvede ad inoltrare al Legale esterno a cui è affidato il patrocinio della causa e con il quale condividerà la strategia difensiva. La strategia difensiva da seguire in ogni stato e grado del giudizio è concordata dal Legal Advisor con il Legale esterno incaricato, ovvero dal Responsabile Legale Lavoro per il tramite del Legal Advisor Procedure Speciali, nei casi di vertenze di particolare rilevanza. La procedura di gestione del contenzioso segue lo stesso iter delle cause passive. Per le cause attive in materia di recuperi credito nei confronti di dipendenti/ex dipendenti e di altro personale (ad esempio di ditte appaltatrici) oppure di recuperi di spese legali nei confronti di avvocati distrattari di controparte, il Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi procede a porre in essere gli adempimenti necessari per il recupero in via stragiudiziale e successivamente giudiziale, personalmente o per il tramite del personale di struttura oppure conferendo incarico al Legale esterno (rif. FASE E).

FASE C	LIQUIDAZIONE ONORARI
---------------	-----------------------------

FASE C.1	Liquidazione Onorari a Legali Esterni
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Preavviso di parcella
OUTPUT	Entrata merci
CONTROLLI CHIAVE	Verifica della regolarità della documentazione, conformità degli importi richiesti al compenso previsto nella lettera di incarico da parte del Legal Advisor competente.
	Il Legal Advisor o il Responsabile Legale Lavoro per il tramite del Legal Advisor Procedure Speciali, dopo aver conferito un incarico al Legale fiduciario per la difesa ed assistenza in giudizio, inserisce copia dell'affidamento sul sistema informatico "Teleforum". Terminate le attività per le quali è stato incaricato, il Legale fiduciario invia progetto di notula al Responsabile Legale Lavoro o al competente Legal Advisor. Il Legal Advisor competente esamina l'eventuale documentazione allegata e verifica la conformità tra l'importo pattuito nella lettera d'incarico e l'importo richiesto (o alle tariffe vigenti in caso di incarichi risalenti), valutandone la congruità con la prestazione effettivamente resa, nonché verifica la regolarità nella compilazione della parcella. Nel caso in cui il Legal Advisor riscontri anomalie negli importi indicati nei prospetti di parcella, provvede a darne evidenza al Responsabile Legale Lavoro per le opportune verifiche e determinazioni. Altrimenti, il Legal Advisor inserisce la prenotula sul sistema informatico "Teleforum", per autorizzare il pagamento alla Società, predispone apposito tabulato che invia assieme alla parcella alla competente struttura della Società che provvederà all'emissione della entrata merci. Una volta emessa l'entrata merci dalla Società, la stessa viene inserita nel Sistema contabile dedicato e inviata al professionista per l'emissione della relativa fattura.

FASE C.2	Liquidazione Onorari a Presidenti Collegi di Conciliazione e Arbitrato Interni e a Consulenti Tecnici di Ufficio nominati dal Giudice
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Lodo arbitrale per i Presidenti di Collegi Decreto di liquidazione del Giudice e la proforma resa dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Giudice
OUTPUT	Bonifico bancario
CONTROLLI CHIAVE	Verifica della regolarità della documentazione, conformità degli importi richiesti rispetto al compenso pattuito con il Presidente o al decreto di liquidazione del Giudice in caso di compenso del Consulente Tecnico di Ufficio
	Il Legal Advisor o il Responsabile Legale Lavoro per il tramite del Legal Advisor Procedure Speciali, dopo aver verificato che la prestazione è stata effettivamente resa e la regolarità della documentazione a supporto della richiesta di liquidazione degli onorari, ne richiede formalmente il pagamento alla competente Società che dovrà interessare la competente struttura di Ferservizi attraverso la procedura BSF (Benestare Senza Fattura).

<i>FASE D</i>	<i>ESECUZIONE</i>
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Consegna al Legal Advisor dei dispositivi, sentenze, ordinanze, precetti, pignoramenti notificati presso il Nucleo Ferservizi, ovvero tramite PEC. La consegna degli atti notificati avviene per il tramite del Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro.
OUTPUT	Il Legal Advisor competente comunica alla Società l'esito della sentenza fornendo le necessarie indicazioni per l'esecuzione del provvedimento tramite apposita scheda di esecuzione che poi inserirà nel relativo fascicolo elettronico inserito nel sistema informatico "Teleforum".
CONTROLLI CHIAVE	• Verifica formale e sostanziale della documentazione da parte del Legal Advisor competente.
DESCRIZIONE	Ricevuto il titolo giudiziale dal Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro ovvero dal Legale esterno, il Legal Advisor competente: • previo esame individua gli adempimenti da porre in essere e compila l'apposita scheda di esecuzione che sottoscriverà e inserirà nel relativo fascicolo elettronico del sistema informatico "Teleforum"; • comunica formalmente alla competente struttura RUO di Società l'esito della sentenza e trasmette la scheda di esecuzione relativa agli adempimenti da porre in essere in esecuzione del provvedimento, ovvero revoca degli stessi in caso di riforma. Per le somme quantificate nel provvedimento, la Società procederà ad interessare la competente struttura di Ferservizi tramite procedura BSF (Benestare Senza Fattura) nonché a porre in essere gli ulteriori adempimenti di competenza. In caso di notifica del precetto il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro lo invia formalmente al Legal Advisor competente il quale, verificata l'opportunità di procedere all'opposizione (all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi), provvede all'affidamento dell'incarico al Legale fiduciario dando avvio al procedimento giudiziale. Se il titolo non è opponibile, il Legal Advisor competente comunica formalmente di procedere al pagamento degli importi indicati nel precetto alle competenti strutture RUO di Società che dovranno interessare la competente struttura di Ferservizi attraverso la procedura BSF (Benestare Senza Fattura).

FASE E	RECUPERI
---------------	-----------------

FASE E.1	Recuperi (Istruttoria)
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Consegna al Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi della sentenza di riforma o di altro provvedimento dal quale scaturisce il diritto della Società al recupero crediti nei confronti di dipendenti/ex dipendenti o altro personale (es. di ditte appaltatrici) o nei confronti di avvocati distrattari di controparte dai Legal Advisor o dagli avvocati dai quali il Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi ha conferito incarico per le cause di competenza ovvero dalle strutture RUO di Società (ad esempio per il recupero nei confronti del personale cessato dal servizio).
OUTPUT	Parere positivo/negativo da parte del Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi circa la sussistenza dei presupposti di avvio di una azione stragiudiziale/giudiziale.
CONTROLLI CHIAVE	Verifica formale e sostanziale della documentazione da parte del Responsabile Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi.
DESCRIZIONE	Ricevuta la sentenza di riforma o di altro provvedimento idoneo o la richiesta di recupero da parte della Società, il personale della struttura Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi, dedicato alle attività di recupero crediti, acquisisce le informazioni e ove necessario la relativa documentazione contabile di supporto dalla competente struttura di Ferservizi al fine di istruire la pratica di recupero che sottopone alla valutazione del Responsabile di struttura Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi. Il Responsabile Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi valuta la sussistenza dei presupposti esprimendo un parere per l'avvio di un'azione di recupero in via stragiudiziale/giudiziale. Tutta la documentazione raccolta, la valutazione della pratica e i relativi esiti sono inseriti nel relativo fascicolo elettronico disponibile sul sistema informatico "Teleforum".

FASE E.2	Recuperi (Azione di recupero e conferimento incarico)
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi Società del Gruppo coinvolte Ferservizi
INPUT	Parere positivo del Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi ad avviare un'azione di recupero
OUTPUT	Il Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi attiva il recupero stragiudiziale o giudiziale personalmente o tramite i propri collaboratori ovvero conferendo incarico ad un Legale fiduciario.
CONTROLLI CHIAVE	Verifica formale e sostanziale della documentazione da parte del Responsabile Area Centro e Procedure Recuperi.

DESCRIZIONE	In caso di parere positivo, il Responsabile Legal Advisor Area Centro e Procedure Recupero conferisce incarico ad un legale interno ovvero esterno secondo la procedura di cui al precedente par. B 3 a) oppure b) al fine di attivare la fase stragiudiziale inviando al debitore una lettera di diffida e messa in mora oppure intraprendendo un'azione giudiziaria, inserendo nel relativo fascicolo elettronico sul sistema informatico "Teleforum" la relativa documentazione e gli atti giudiziari.

FASE F	MONITORAGGIO CONSISTENZA CONTENZIOSO E REPORTISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI	Responsabile Legale Lavoro Legal Advisor Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro Società del Gruppo coinvolte
INPUT	Comunicazione al Responsabile Legale Lavoro della consistenza contenzioso ed oneri da accantonare a Fondo Rischi da parte dei Legal Advisor e del Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro
OUTPUT	Comunicazione alle Società e alla competente struttura della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione della consistenza del contenzioso e degli importi da appostare a bilancio da parte del Responsabile Legale Lavoro
CONTROLLI CHIAVE	Verifica della regolare implementazione del sistema informatico "Teleforum" da parte del Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro
DESCRIZIONE	Mensilmente i Legal Advisor e il Personale di Staff competente per la Cassazione comunicano alla Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro la consistenza dei ricorsi di competenza pendenti e dei relativi ricorrenti, distinti per Società e ripartiti per materia. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro, sulla base delle comunicazioni ricevute, elabora report mensili che il Responsabile Legale Lavoro inoltra alle Società interessate e alla competente struttura della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione. Trimestralmente, oltre alla consistenza del contenzioso di competenza come sopra, i Legal Advisor e il Personale di Staff competente per la Cassazione comunicano al Personale di Staff del Responsabile Legale lavoro: - il valore accantonato a Fondo Rischi relativamente ai rispettivi contenziosi pendenti, come inserito nel sistema informatico "Teleforum"; - il report relativo agli incarichi affidati in via esclusiva ai Legali interni; - il report relativo agli incarichi affidati ai Legali interni in associazione con Legali esterni/ domiciliatari; - il report con l'indicazione del valore complessivo del <i>petitum</i>; - il report con l'indicazione dell'importo complessivo delle parcelle liquidate ai Legali fiduciari. Trimestralmente, le strutture RUO di Società inviano ai competenti Legal Advisor il valore complessivo degli importi liquidati in relazione alle pratiche di esecuzione ricevute. I Legal Advisor quindi comunicano al Personale di Staff del Responsabile Legale lavoro il report con l'indicazione del valore complessivo degli importi liquidati per l'ambito di competenza.

	Trimestralmente, il Legal Advisor Area Centro e Procedure Recuperi comunica al Personale di Staff del Responsabile Legale lavoro il report con l'indicazione del valore complessivo dei crediti recuperati e comunica a ciascuna Società quanto recuperato nel trimestre di riferimento e il numero delle pratiche di recupero pendenti. Il Personale di Staff del Responsabile Legale Lavoro, sulla base delle comunicazioni ricevute, elabora report trimestrali che inoltra al Responsabile Legale Lavoro. Quest'ultimo con un'apposita relazione invia i report al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione per il successivo inoltro al Collegio dei Sindaci di FS S.p.A.
--	--